

# Строительный контроль Заказчика

Заказчиком может быть юридическое лицо любой организационной и правовой формы, зарегистрированное в установленном порядке на территории РФ или структурное подразделение инвестора (управление, отдел капитального строительства и др.), наделенное необходимыми полномочиями для выполнения возложенных на него функций. В организациях комплексного типа, осуществляющих деятельность инвестора, заказчика, проектировщика, подрядчика и эксплуатацию построенных объектов в любых сочетаниях заказчиком является подразделение, назначенное приказом руководителя организации с определением ответственности и наделением его необходимыми полномочиями.

Заказчик не осуществляет работу с субподрядными организациями генподрядчика и не влияет на их взаимоотношения с генподрядчиком.

Заказчик или застройщик, выполняет строительный контроль путем технического надзора, осуществляя приемочный контроль скрытых работ, конструкций, изделий, построенного (реконструированного, отремонтированного) объекта капитального строительства. При наличии соответствующего пункта в договоре с лицом осуществляющим строительство, заказчик или застройщик вправе проводить сплошной или выборочный входной и операционный контроль, проверяя соответствие проектно-сметной документации, строительных материалов, изделий и конструкций, строительно-монтажных работ требованиям технических регламентов (нормам и правил).

Заказчик или застройщик может выполнять проверку наличия у лица, осуществляющего строительство (уполномоченного им исполнителя работ), документов, подтверждающих качество используемых им материалов, конструкций, изделий и оборудования, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний, контролирует соблюдение правил складирования и хранения применяемых материалов, конструкций, изделий и оборудования (при выявлении нарушений указанных правил заказчик или застройщик вправе запретить использование неправильно складированных и хранящихся материалов), контролирует правильность проведения лицом, осуществляющим строительство, операционного контроля, контролирует наличие и правильность ведения исполнителем работ исполнительной документации, в том числе оценку достоверности геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов, контролирует устранение недоработок в проектной документации, выявленных в процессе строительства, документированный возврат дефектной документации проектировщику, контроль и документированную приемку исправленной документации, передачу ее лицу, осуществляющему строительство или уполномоченному им исполнителю работ, контролирует исполнение исполнителем работ предписаний органов государственного надзора и местного самоуправления, контролирует соответствие объемов и сроков выполнения работ условиям договора и календарному плану строительства. Заказчик или застройщик совместно с лицом, осуществляющим строительство или уполномоченным им исполнителем работ проводит оценку соответствия выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей проектной документации, требованиям технических регламентов (норм и правил) с оформлением двухсторонних актов, контролирует выполнение исполнителем работ требований предписаний органов государственного строительного надзора. Для осуществления технического надзора заказчик или застройщик вправе сформировать службу (отдел) технического надзора, обеспечив ее проектной и необходимой нормативно-правовой документацией, контрольно-измерительными приборами, инструментами и приспособлениями.

## **Основные задачи заказчика.**

-разработка бизнес-плана;

- выбор площадки строительства;
- получение всех необходимых разрешений и согласований;
- предварительный отбор проектировщиков, подрядчиков, изготовителей и поставщиков оборудования;
- подготовка строительной площадки;
- разработка и утверждение проектно - сметной документации (ч. 15 ст. 48 ГрК РФ);
- выбор исполнителей на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в строительстве и заключение договоров;
- поставка предусмотренных договором подряда материальных и иных ресурсов;
- контроль качества работ;
- приёмка выполненных работ;
- своевременная оплата работ и услуг;
- сдача объекта в эксплуатацию;
- передача объекта собственникам или эксплуатирующей организации;
- контроль качества работ в период гарантийной эксплуатации.

### **Функции контроля и надзора заказчика за ходом строительства.**

- утверждает перечень лиц, которые от имени заказчика уполномочены осуществлять контроль и технический надзор за проведением строительно-монтажных работ и проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые и законченные работы и давать предписания о прекращении или временной приостановке работ;
- регистрирует в государственных контролирующих органах должностных лиц, ответственных за проведение работ повышенной опасности и соблюдение специальных требований поднадзорных служб;
- получает разрешение на выполнение строительно-монтажных работ;
- передает подрядчику документы об отводе земельного участка, необходимые согласования и разрешения;
- осуществляет вынос в натуру границ участка, красных линий и других линий регулирования застройки, высотных отметок, осей зданий и сооружений, трасс инженерных коммуникаций, а также границ стройплощадки;
- создает и передает строительной организации геодезическую разбивочную основу;
- принимает на баланс или ответственное хранение здания и сооружение, в т.ч. временные, построенные на строительной площадке после передачи ее под строительство объекта;
- сообщает подрядчику установленные места складирования и вывоза грунта, мусора, материалов от разборки, рубки насаждений, не пригодных для вторичного использования, карьеров для завоза недостающего грунта, точки подключения и передает разрешения на подключение к действующим сетям энергоснабжения, водоснабжения, канализации и др.;
- передает подрядчику в производство работ утвержденную и прошедшую экспертизу проектно-сметную документацию;
- утверждает к производству работ рабочую документацию;
- утверждает графики выполнения работ;
- согласовывает подрядчику перечень планируемых поставщиков материалов и привлекаемых сторонних организаций для выполнения отдельных видов работ и монтажа оборудования;
- проверяет наличие необходимых лицензий и сертификатов у исполнителей работ и поставщиков материалов;
- осуществляет приемку, учет, хранение, предмонтажную ревизию и передачу в монтаж или производство работ оборудования, комплектующих и других материально-технических ресурсов, поставка которых по договору возложена на службу заказчика;
- принимает решение о необходимости авторского надзора проектной организации,

шефмонтажных услуг производителей оборудования и заключает договоры на выполнение указанных работ;

- устанавливает порядок ведения исполнительной и производственной документации, не предусмотренной непосредственно нормативными документами, и сообщает об этом подрядчику;
- дает указания подрядчику о конкретном составе приемо-сдаточной исполнительной документации, необходимой для приемки объекта в эксплуатацию;
- согласовывает с соответствующими организациями порядок установки, опробования и регистрации технологических подъемных механизмов и оборудования, работающего под повышенным давлением;
- осуществляет контроль и технический надзор за строительством, соответствие объема, стоимости и качества работ проектам, сметным расчетам и договорным ценам, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ;
- контролирует выполнение графика производства работ;
- принимает от подрядчика законченные работы в соответствии с условиями договора подряда;
- производит освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций;
- в необходимых случаях организует внесение изменений в проектно-сметную документацию, ее переутверждение и изменяет сроки завершения отдельных видов работ или этапов строительства;
- по согласованию с инвестором принимает решение о временном прекращении строительства и консервации объекта, утверждает смету на выполнение работ по консервации объекта, утверждает смету на выполнение работ по консервации и контролирует их качественное выполнение;
- принимает от подрядчика законсервированные объекты и организует охрану материальных ценностей;
- при обнаружении отступления от проекта, использование материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, дает предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов, предъявляет виновной стороне предусмотренные договором санкции;
- организует приемку и ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта;
- заключает договоры и организует выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ;
- представляет документы, необходимые для приемки объекта в эксплуатацию;
- после приемки объекта в эксплуатацию передает инвестору (пользователю) объект и необходимую документацию, включая гарантийные обязательства, а также техническую информацию;
- осуществляет необходимую подготовку к выпуску продукции, комплектование объекта кадрами, сырьем, материалами, энергоресурсами и т.д.;
- подготавливает совместно с подрядными организациями предложения и расчеты на премирование, на ввод в действие производственных мощностей и иных объектов строительства;
- принимает претензии по качеству от потребителей (пользователей и предъявляет претензии к исполнителям (поставщикам) в соответствии с законодательством и гарантийными обязательствами по заключенным договорам.

**Заказчик в течение всего периода строительства объектов контролирует качество выполняемых работ подрядной организацией - генподрядчика, а именно:**

-наличие паспортов, сертификатов, протоколов испытаний на применяемые материалы, конструкции, изделия и т.д.;

- соблюдение подрядчиком технологии строительства в соответствии ПОС и ППР;
- своевременное ведение журналов производства работ, оформления актов освидетельствования скрытых работ, проведения испытаний материалов, испытаний систем и коммуникаций, геодезический контроль выполняемых строительно-монтажных работ;
- приемка отдельных узлов и систем с оформлением соответствующих актов приемки;
- организация авторского надзора;
- проверка исполнительных схем по выполненным работам;
- проверка своевременного ведения лабораторного контроля применяемых материалов, изделий, конструкций;
- осуществляет контроль ведения журналов работ и делает в них соответствующие записи;
- особо контролирует работы, выполняемые в зимнее время года (кирпичная кладка, кровельные работы, бетонные работы, фундаменты, прокладка наружных сетей, благоустройство);
- принимает и вводит объект в эксплуатацию в установленном порядке;
- передает завершенный строительством объект эксплуатирующим организациям (инвесторы, кондоминиумы, товарищества и т.д.) в установленном порядке.

### **Ответственность заказчика**

**Заказчик несет материальную или иную, предусмотренную действующим законодательством или договором, ответственность перед инвестором за:**

- своевременное и целевое и обоснованное использование финансовых и других материальных ресурсов и имущества;
- соблюдение качества выполненных работ и сроков ввода объекта строительства в эксплуатацию;
- выполнение обязательств по договорам с другими участниками строительства объекта;
- исполнение утвержденной инвестором сметы расходов на функционирование заказчика;
- обеспечение режима секретности и осуществления необходимых мероприятий по защите коммерческих и служебных сведений от разглашения.

## **Лица осуществляющего строительство**

Для того чтобы достичь высокого качества работ при строительстве зданий и сооружений, необходимо строго соблюдать требования проектной и нормативно-технической документации (СНиП, ГОСТ, ТУ и т.д.). Основополагающим нормативным документом при строительстве любого объекта является СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». В данном СНиПе даны основные решения по организации работ и осуществлении контроля качества работ.

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться специальными службами, создаваемыми строительной организацией и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

**Основными документами для контроля качества строительно-монтажных работ являются:**

- проектная документация;
- проектная документация по организации строительства;
- проект организации строительства (ПОС);
- проект производства работ (ППР);

- нормативные документы;
- технологические карты по видам работ;
- карты операционного контроля качества;
- оценка качества работ.

Управление качеством строительно-монтажных работ должно осуществляться строительными организациями и включать в себя совокупность мероприятий, методов и средств, направленных на обеспечение соответствия качества строительно-монтажных работ и законченных строительством объектов, требованиям проектной и нормативно-технической документации. Основопологающим фактором для избежания ошибок при строительстве и обеспечение высокого качества работ является наличие по объекту строительства ПОС, ППР и технологических карт.

Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденных проектов организации строительства и проектов производства работ. Не допускается отступления от решений проектов организации строительства и проектов производства работ без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их.

### **Организация работы по контролю качества строительно-монтажных работ (СМР)**

Контроль качества строительно-монтажных работ направлен на предупреждение дефектов и брака при производстве и включает в себя производственный и инспекционный контроль.

**Производственный контроль качества** - это контроль, осуществляемый самой строительной организацией на стадии строительного производства в процессе подготовки и выполнения строительно-монтажных работ. Производственный контроль качества работ включает в себя:

**-Входной контроль** - это приемка и рассмотрение проектно-сметной документации до начала выполнения работ. Ответственность за приемку и рассмотрение ПСД, как правило, возлагается на гл. инженера и производственно-технический отдел. Входной контроль так же включает в себя приемку строительных материалов, конструкций и изделий. Ответственность за входной контроль материалов возлагается на линейных ИТР, прорабов, мастеров. При входном контроле качества проектно-сметной документации (ПОД) должна производиться проверка ее комплектности, количества экземпляров и полнота содержащейся в ней технической информации для выполнения работ, соответствие требованиям СНиП, ГОСТ, ТУ.

Проектно-сметная документация проверяется в следующие сроки с момента ее получения от заказчика:

- рабочие чертежи не позднее 10 дней;
- сметная — не позднее 20 дней;
- подготовка по согласованию всей документации и оформление по необходимости с заказчиком протокола разногласий следует проводить в срок не позднее 45 дней.

Проектно-сметная документация в 1-м экземпляре (контрольный экземпляр) должен находиться в офисе предприятия, остальные экземпляры по описи передаются на объект для выполнения работ (прорабам, мастерам).

При входном контроле строительных конструкций, изделий материалов и оборудования следует проверять внешним осмотром соответствие их требованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов.

Строительные конструкции, материалы изделия, поступающие без паспортов и сертификатов, не должны допускаться в производство. В случае поставки строительных материалов, конструкций, изделий, не соответствующих нормативным требованиям, продукция принимается на хранение с последующим приглашением поставщика-изготовителя для принятия решения и оформления соответствующего документа. При поставке новых или импортных материалов, конструкций, изделий должно быть приложено техническое свидетельство. Хранение и складирование всех строительных материалов, конструкций и изделий должно осуществляться в соответствии с требованием нормативных документов (ПОС, ППР).

**-Операционный контроль** - это контроль качества работ, осуществляемый на отдельных стадиях и операциях в процессе строительства. Ответственность за операционный контроль возлагается на линейных ИТР, прорабов, мастеров. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительно-монтажных работ, строительных процессов и производственных операций. При операционном контроле следует проверять соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных работ, соответствие выполненных работ рабочим чертежам, строительным нормам, правилам и схемам операционного контроля, технологических карт.

Выявленные в ходе операционного контроля отступления и дефекты должны быть устранены до начала выполнения последующих работ.

Операционный контроль осуществляют линейные инженерно-технические работники (прорабы, мастера).

Работы принимаются от непосредственных исполнителей согласно рабочим чертежам, требованиям нормативных документов, СНиПов, ГОСТ, ТУ, технологических карт.

Скрытые работы оформляются актом (акт освидетельствования скрытых работ).

Результаты операционного контроля фиксируются в журнале производства работ.

**-Геодезический контроль** — это контроль точности геометрических параметров, разбивка осей зданий и сооружений, выноска высотных отметок, поэтажная проверка монтажа перекрытия, выноска отметок для монтажа конструкций, геодезические исполнительные схемы. Ответственность за геодезический контроль качества работ возлагается на геодезиста или прораба. Геодезические инструменты должны подвергаться ежегодной поверке в Госстандарте.

**-Лабораторный контроль** - это контроль качества применяемых материалов, конструкций изделий при строительстве. Как правило, лабораторный контроль осуществляют специальные лаборатории по договору с подрядной организацией. Лабораторный контроль может осуществляться самой строительной организацией при наличии у нее своей лаборатории, аттестованной в установленном порядке. Ответственность за своевременное испытание применяемых строительных материалов, конструкций и изделий возлагается на технических руководителей гл. инженера, начальника ПТО.

Для осуществления контроля качества применяемых материалов, конструкций и изделий заключается договор с лабораторией, имеющей аттестацию и лицензию. Результаты испытания материалов конструкций, изделий должны оформляться протоколом испытания и представлять подрядной организации. Протокол испытания является подтверждением паспортных данных на материал. В случае не подтверждения - применение данного материала запрещается.

Протокол испытаний материалов, конструкций, изделий является документом исполнительной документации и предъявляется при сдаче объекта в эксплуатацию.

**-Инспекционный контроль** — это контроль качества работ по объектам строительства, которую проводит гл. инженер предприятия комиссионно, по специальному графику с участием специалистов предприятия (инженер по качеству, начальник ПТО, геодезист, работники лаборатории и др. ИТР входящие в комиссию). Как правило, инспекционный контроль проводится один раз в месяц.

Инспекционный контроль проводится раз в месяц. Результаты инспекционной проверки должны обсуждаться на совещании с инженерно-техническими работниками и по ним разрабатывать мероприятия по повышению качества строительно-монтажных работ.

**-Приёмочный контроль** - это контроль в процессе строительства при завершении отдельных видов работ: свайное поле, ростверк, нулевой цикл и т.д. Приемка оформляется составлением соответствующего документа: актов скрытых работ, актов приемки, актов испытаний, составлением схем и т.д. Ответственность за приемочный контроль возлагается на гл. инженера предприятия и линейных ИТР.

При приемочном контроле необходимо провести проверку и оценку качества выполненных работ, их соответствие рабочим чертежам, СНиП, ГОСТ, ТУ.

При проведении приемочного контроля следует проверять соблюдение установленных параметров:

- геометрические размеры, отметки, зазоры, отклонения, вертикальность, горизонтальность, допуски, испытания и т.д.;
- физико-механические параметры: прочность, влажность, плотность, дефектность.

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением акта. Работы, требующие соответствующего испытания, подвергаются данному испытанию с оформлением соответствующего акта испытания. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ, актов испытания, протоколов испытания.

Результаты приемочного контроля качества строительно-монтажных работ оцениваются по требованиям проекта, СНиП, ГОСТ, ТУ с определением оценки качества (дефектность).

Качество выполненных работ учитывается при оплате труда непосредственным исполнителям работ.

Прием работ отдельных узлов, конструкций, систем, испытаний и т.д. оформляется соответствующим актом приемки.

Все акты приемочного контроля хранятся в офисе предприятия и предъявляются при сдаче объекта в эксплуатацию.

### **Выводы.**

Лицо, осуществляющее строительство, при проведении строительного контроля выполняет ряд установленных действий и процедур, предусматривающих

- самоконтроль (производство строительно-монтажных работ),
- лабораторный контроль (строительные материалы, изделия и конструкции),
- геодезический контроль (производство строительно-монтажных работ),
- входной (проектно-сметная документация и производство строительно-монтажных работ),
- операционный и приемочный контроль (производство строительно-монтажных работ, строительные материалы, изделия и конструкции),

-инспекционный контроль (производство строительно-монтажных работ) при наличии соответствующей службы (отдела) качества, предусмотренной внутренними распорядительными документами.

На уровне лица, осуществляющего строительство, лицами, наделенными полномочиями по проведению строительного контроля являются:

- рабочие и бригадир (самоконтроль);
- мастер, прораб, начальник участка, руководитель проекта (входной, операционный и приемочный контроль);
- представители строительной лаборатории (лабораторный контроль);
- геодезической службы (геодезический и инструментальный контроль);
- службы качества (инспекционный).

В случае отсутствия геодезической службы и службы (отдела) качества их функции могут передаваться на основании договора сторонним организациям, соответствующим законодательно установленным требованиям к таким организациям.

## **Авторский надзор**

В случае привлечения застройщиком (заказчиком) лица, осуществившего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации строительный контроль проводится путем авторского надзора на основании договора или иного распорядительного документа в течение всего периода строительства и ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства, а в случае необходимости и в начальный периода его эксплуатации. При осуществлении авторского надзора за строительством объекта регулярно ведется журнал авторского надзора за строительством, который составляется проектировщиком и передается заказчику или застройщику. Основные обязанности лица, осуществляющего авторский надзор, заключаются в проведении выборочной проверки соответствия выполняемых работ рабочей документации и требованиям технических регламентов (норм и правил), выборочного контроля качества и технологии производства работ, связанных с обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций, монтажа технологического и инженерного оборудования, своевременном решении вопросов, связанных с необходимостью внесения изменений в рабочую документацию, информировании заказчика или застройщика о несвоевременном и некачественном выполнении лицом, осуществляющим строительство, указаний специалистов авторского надзора, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от рабочей документации и нарушений требований технических регламентов (норм и правил). Лица, осуществляющие авторский надзор, вправе, а в случаях, предусмотренных федеральными законами или договором с заказчиком или застройщиком, обязаны участвовать в приемке ответственных конструкций, а также освидетельствовании скрытых работ, в случае если качество их выполнения непосредственно обуславливает прочность, устойчивость, надежность и долговечность объекта капитального строительства.

**СП 11-110-99 "Авторский надзор за строительством зданий и сооружений".**